

新北市政府工務局 函

地 址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號

聯絡電話：02-2960-3456

受文者：劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所

發文日期：中華民國 114 年 7 月 4 日

發文字號：新北工使字第 1141305688 號

附 件：處分書 1 份（同文號）

主旨：貴事務所辦理新北市板橋區翊歲東路 291 號 2 樓（三喜旅社）111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，處新臺幣 6 萬元罰鍰，檢附處分書 1 份，請查照。

說明：

一、依新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款及建築法第 91 條之 1 第 1 款規定辦理。

二、罰鍰繳納方式及不服本處分之救濟途徑，詳如附件處分書所載。

三、本案並副知中央主管建築機關。

正本：劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所

副本：內政部國土管理署

新北市政府工務局

局 長

新北市政府工務局 處分書		發文日期	中華民國 114 年 7 月 4 日		
		發文字號	新北工使字第 1141305688 號		
受處分人	姓名或名稱	劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所	性別	男	出生日期
					民國 52 年 4 月 17 日
受處分人	國民身分證統一編號或國籍及護照號碼	A553762840	其他足資辨別之特徵		開業證書新北開證字第 01286 號
受處分人	地址	新北市板橋區文化路 2 段 182 號 7 樓			
申報場所	名稱及地址	三喜旅社 新北市板橋區翊巖東路 291 號 2 樓			
代表人或管理人	姓名		性別		出生日期
主旨	受處分人受託辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，處新臺幣 6 萬元罰鍰。				
事實	一、受處分人受託辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全簽證及申報作業，於 111 年 6 月 9 日向本局掛號申報，並經本局於 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書：查核合格，予以備查在案。 二、本局於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，檢查結果：「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，惟原簽證檢查內容：「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實。此有複查情形紀錄表、現場照片及系爭建築物 111 年度檢查申報案之檢查報告書附卷。 三、本局於 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議討論結果略以：「一、依使用執照竣工圖所示旅館內走廊				

	連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意。二、本案缺失依「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點」四（四）「申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」罰鍰辦理。」		
理由及 法令依據	一、按建築法第 77 條第 3 項及第 4 項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同（第 3 項）。前項檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查（第 4 項）。」同法第 91 條之 1 第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築師、專業技師、專業機構或人員、專業技術人員、檢查員或實施機械遊樂設施安全檢查人員新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰：一、辦理第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實者。」 二、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第 5 條規定：「防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期，如附表 1。」 三、按新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款規定：「受託機構人員，經查有下列情形者，本局應依建築法第 91 條之 1 第 1 款規定處以罰鍰，並副知中央主管建築機關：（四）申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 10 之規定。」 四、受處分人辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，經本局於 114 年 6 月 30 日召開專案小組會議認定，爰依建築法第 91 條之 1 第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6 之規定，處受處分人新臺幣 6 萬元罰鍰。		
繳款期限	自本處分書送達之次日起三十日內	繳款地點	依附繳款單所載金融機構或便利商店繳納

注意事項	1. 不服本處分者，得自本處分書送達之次日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關函轉新北市政府提起訴願。 2. 罰鍰逾期不繳納者，即移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。 3. 本處分書並副知中央主管建築機關。
------	--

處分機關：新北市政府工務局

局 長